

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יצחק קרויזר

פ/5911/25

הצעת חוק איסור עיסוק נוסף לשופטים, חברי הכנסת ושרים, התשפ"ה–2025

- מטרה 1. מטרת חוק זה להסדיר בצורה אחידה את העיסוק הנוסף של חברי הכנסת, שרים ושופטים, תוך קביעת מנגנון למתן היתר לעיסוק נוסף על ידי ועדה חיצונית.
- איסור עיסוק נוסף 2. חבר הכנסת, שר או שופט לא יעסוק בכל עסק ובכל עיסוק נוסף, בין בתמורה ובין בהתנדבות, בהתאם לאמור בסעיף 11 לחוק-יסוד : השפיטה¹, ובסעיף 13א לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951².
- ועדה חיצונית 3. (א) על אף האמור בסעיף 2, תוקם ועדה חיצונית שבסמכותה לדון ולתת היתר לעניין עיסוק נוסף של חבר הכנסת, שר או שופט, ובלבד שיחול על כלל בעלי התפקידים המנויים בחוק זה (להלן – הוועדה); היתר יכול שיהא קבוע או מוגבל בזמן, לעיסוק בתמורה או שלא בתמורה, כפי שתקבע הוועדה.
- (ב) אלה הם חברי הוועדה :
- (1) חבר כנסת לשעבר שייבחר על ידי ועדת הכנסת ;
- (2) שופט בדימוס שיבחרו שופטי בית המשפט העליון ;
- (3) שר לשעבר, שאינו חבר כנסת, שתבחר הממשלה.
- (ג) יושב ראש הוועדה יהיה אחד מחבריה ויתחלף אחת לשנה בהתאם לסדר החברים המנויים בסעיף קטן (ב).
- (ד) חברי הוועדה יתמנו מחדש עם כינונה של כנסת חדשה.
- (ה) על אף האמור בסעיף קטן (א), בסמכות הוועדה לתת היתר פרטני במקרים חריגים; החלטת הוועדה כאמור תנומק בכתב.

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.

² ס"ח התשי"א, עמ' 228.

חבר הכנסת, שר או שופט, אשר עוסקים בעיסוק נוסף אשר ניתן לגביו היתר טרם תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), יוכלו להמשיך לעשות כן במשך ארבעה חודשים לאחר יום התחילה.

דברי הסבר

עיסוק נוסף של נושאי משרה מסוימים מוסדר במספר דברי חקיקה וכללים. בחוק-יסוד: השפיטה נקבע איסור עיסוק נוסף לשופטים, הכולל גם החרגה בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים. חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951, אוסר אף הוא על עיסוק נוסף לחברי הכנסת וקובע הגבלות גם על עיסוק נוסף בדרך של התנדבות ללא תמורה. בתקנון הכנסת נקבעו כללים והגבלות לעניין עיסוק נוסף, ופורסמו החלטות של ועדת האתיקה בעניין זה. כללי האתיקה לשופטים קובעים אף הם כללים בעניין עיסוקים ציבוריים, הרצאות ופרסומים, ונוהל מנהל בתי המשפט קובע כללים והגבלות באשר להגשת בקשה להיתר עיסוק נוסף. בתקנון שירות המדינה נקבעו כללים מפורטים בדבר איסור עבודה פרטית לעובדי המדינה ובדבר האפשרויות למתן היתרים מיוחדים.

כפי שמשתקף, נושא העיסוק הנפרד קבוע בחוקים וכללים שונים. בהצעת חוק זו מוצע לאחד הסדרים כאמור בכל הנוגע לחברי הכנסת, שרים ושופטים, מתוך ראייה כוללת ושוויונית של שלושת הרשויות, והצורך בקביעת כללים אחידים לבעלי תפקידים אלו בחוק.

החוק המוצע נועד להבטיח שכל מעייניו של חבר הכנסת, שר ושופט, יוקדשו לתפקידו, ולפיכך כל עיסוק נוסף שלהם, בין שהוא בתמורה ובין שאינו בתמורה, בין שהוא פרטי ובין שהוא ציבורי – יהיה מותנה בהחלטת ועדה חיצונית ייעודית.

מבעלי תפקידים אלו מצופה להקדיש את מלוא תשומת ליבם למילוי תפקידם ולשמור על תדמית השירות וערכיו. מתוך כך מוצע לקבוע מגבלות וסייגים אחידים בנוגע לעיסוק נוסף של בעלי תפקידים אלו על מנת לוודא כי מחויבותם לשירות המדינה לא תפגע.

על חברי הכנסת, שרים ושופטים, לעסוק במלאכתם הציבורית ללא השפעות חיצוניות או שיקולים זרים הנובעים מעיסוק נוסף. בעת מילוי תפקידם הציבורי, הם עלולים להיות מושפעים משיקולים חיצוניים הנובעים מעיסוקים נוספים, דבר העשוי להוביל לפגיעה בתפקידם ובאמון הציבור. בנוסף, עיסוקים נוספים עשויים ליצור יתרון אישי, ניצול לרעה של התפקיד, העדפה אישית, פגיעה במעמד בית המשפט, הכנסת או הממשלה, ניגוד עניינים ועוד.

החוק המוצע מחיל את הוראות החוק הקיימות לעניין עיסוק נוסף של חברי הכנסת ושופטים על כלל בעלי התפקידים המנויים בהצעת חוק זו. עוד מוצע כי תוקם ועדה שתוכל לתת היתרים לעיסוק נוסף. הוועדה, אשר תורכב מחבר כנסת לשעבר שתבחר ועדת הכנסת, שופט בדימוס שיבחרו שופטי בית המשפט העליון, ושר לשעבר שאינו חבר הכנסת שתמנה הממשלה, תבחן את מכלול ההשלכות הנובעות ממתן היתר לעיסוק נוסף, ותקבע באופן שוויוני לבעלי התפקידים האמורים, האם להתיר עיסוק נוסף מסוים. הוועדה תוכל לתת היתר פרטני במקרים חריגים ותידרש לנמק כל החלטה כאמור.

במסגרת הצעת החוק, נקבעה הוראת מעבר, על מנת לאפשר לבעלי התפקידים האמורים שאושר להם לעסוק בעיסוק נוסף, להסדירו או להפסיקו עד ארבעה חודשים מיום כניסת החוק לתוקף.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בסיוון התשפ"ה (16.06.2025)